

120

Протокол
осмотра предметов (документов)

17 декабря 2022 года

г. Москва
Осмотр начал в 09 ч 37 мин.
Осмотр окончен в 19 ч 01 мин.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М. в присутствии понятых: не участвовали в соответствии со ст. 170 УПК РФ.
с участием: без участвующих

в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями второй - четвертой и шестой ст.177 УПК РФ в каб. 202 ГСУ ГУ МВД России по Московской области по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д. 3 произвел осмотр электронного носителя информации (оптического диска) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятая 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра документов.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.60 УПК РФ.

(подпись понятного)

(подпись понятного)

Специалисту (эксперту): не участвовал
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: МФУ «HP», персонального компьютера «AMD Athlon», цифровой фотокамеры встроенной в смартфон «Redmi 9».

Осмотр производился в условиях: при смешанном достаточном освещении

(подпись понятного)

(подпись понятного)



Осмотром установлено: объектом осмотра является электронный носитель информации (оптический диск) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятый 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати № 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц. После извлечения из упаковки, электронный носитель информации (оптический диск) воспроизведен в устройстве оптического привода компьютера.

В ходе просмотра файлов установлено, что на данном диске содержится 3 папки с файлами:
RW диск (E:) 15 дек 2022

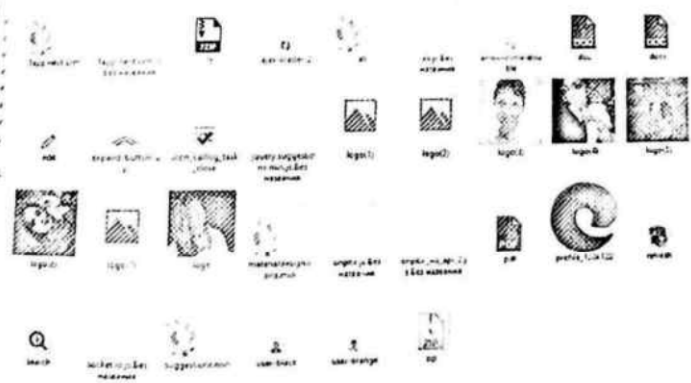
- Имя
- CRM Клиенты (по ФЭЗ)
- Сделка 2021_447
- Сделка 2021_3327

Далее папки осмотрены поочередно.

1. Папка «CRM Клиенты (по ФЭЗ)» содержит папку «Клиенты_files» и текстовый файл «Клиенты» с расширением «html»;

- Клиенты_files
- Клиенты

В папке «Клиенты_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «Js» (Script).



Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Клиенты» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система):

[Handwritten signature]

Осмотр установлено: объектом осмотра является электронный носитель информации (оптический диск) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятый 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц. После извлечения из упаковки, электронный носитель информации (оптический диск) воспроизведен в устройстве оптического привода компьютера.

В ходе просмотра файлов установлено, что на данном диске содержится 3 папки

с файлами:

Umsatz

Сделка 2021_447

Сделка 2021_3327

Далее папки осмотрены поочередно.

1. Папка «СРМ Клиенты (по ФЭЗ)» содержит папку «Клиенты_files» и текстовый файл «Кл иенты» с расширением «html»:

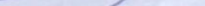
1/1/19

Клиенты

В папке «Клиенты_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «Js» (JavaScript).



Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Клиенты» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система):



103
могу поставить задачу на выезд Фрязино. Заводской проезд, дом 6. Дата и время как угодно, до 15 часов в любой день» (ответ Филатовой Е.А. «на пятницу 12:00 (Никита»).

- 01.12.2021 в 13 ч 49 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Гжебятовскому Н.А.: «Прошу провести осмотр По адресу - МО, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6 Время - 03.12.2021 12:00 У клиента забрать - 0 р. Контактное лицо - Дмитрий +7 (995) 300-7773 Что нужно фотографировать? (описать максимально подробно) Привести 2 подписанных договора с нашей стороны, они подпишут при тебе с их стороны и 1 отдадут тебе передай в офис по фото - сделать фотографии земельного участка как можно подробнее»;

- 01.12.2021 в 13 ч 52 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Филатовой Е.А. (руководитель отдела продаж в г. Владимир): «Катя, прошу распечатать договор в 2 экз, подписать и передать на пятницу Никите на выезд»;

- 03.12.2021 в 16 ч 02 мин. Осипова М.В. добавляет статус «на распределение»;

- 03.12.2021 в 16 ч 14 мин. Швенк А.С. (руководитель отдела оценки в г. Нижний Новгород) добавляет статус «Передан в работу оценщикам» и направляет сообщение, адресованное оценщице Сорокиной И.О. «Прошу подготовить отчет» в срок до 09.12.2021 в 18 ч 00 мин.;

- 10.12.2021 в 13 ч 47 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Швенк А.С. «Прошу проверить отчет». Швенк А.С. направляет сообщение «1. стр. 3 Генеральный директор АО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕН- ТАЛЬНЫЙ ЗАВОД. Генеральному директору..... 2. проверить нумерацию.. у меня в pdf она сбоку как- то 3. стр. 51 Аналоги №1,3,4 – прочие населенные пункты, корректировка равна 1,45 = 0,71/0,49. у тебя только аналог 3 и 4»;

- 10.12.2021 в 15 ч 35 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Осиповой М.В. «Прошу согласовать отчет». Осипова М.В. отвечает Сорокиной И.О. «Ира спасибо! отравила в pdf»;

- 14.12.2021 в 10 ч 59 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Сорокиной И.О. «Ира приветик, отчет согласован ставь задачу на печать, укажи что будет доставка отчета почтой России, я попозже напишу им адрес. Спасибо!»;

- 14.12.2021 в 11 ч 40 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Сорокиной И.О. «Наташа после печати отчета, прошу отчет и закрывающие отправить почтой России, думаю уже на цветном тогда расходы заложены в стоимость 141190, МО, г.Фрязино, Заводской проезд, дом 6. АО ФЭЗ. на конверте напишите для юриста»;

- 14.12.2021 в 14 ч 54 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Сомовой Н.А. «прошу распечатать отчет и закрывающие документы, отправить все почтой России»;

- 20.12.2021 в 09 ч 28 мин. Сомова Н.А. направляет сообщение Филатовой Е.А. «прошу распечатать отчет и закрывающие документы, отправить все почтой России». Ответ Филатовой Е.А. «отправила 80080866414346»;

- 14.04.2022 в 09:50 Филатова Е.А. направляет сообщение Беловой А.А. «прошу закрыть сделку». 14.04.2022 обновлен статус сделки «закрето».

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346», полученному с официального сайта «Почта России», бандероль с отчетом, отправленная ООО «Компания Оценки и Права», получена АО «ФЭЗ» 11.01.2022 в 08 ч 34 мин.

164

1.3. Вкладка «сделки» информацию не содержит.

1.4. Из вкладки «Завершенные сделки (2)» следует, что к статусу сделки 2021/3327 имеется комментарий Осиповой М.В.: «Что оцениваем (объект)? ЗУ - 50:44:0030301:1068 Предполагаемое использование (куда будет предоставляться объект) Цель оценки - (определение рыночной, ликвидационной, кадастровой, инвестиционной стоимости) для продажи Регион (где находится объект оценки) МО г Фрязино **Дополнительный комментарий Нужна реальная рыночная стоимость!!!! 01.12.2021 Оплата на КОИП 17 000,00 от АО ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД осмотр произвел Никита Т. 03.12.2021 Срок готовности по договору - до 5 раб дней - готовность на 10.12.2021 Договор в офисе Москвы.** Кроме этого, отображен оборот документов, из которого следует:

- 01.12.2021 Осипова М.В. добавляет текстовый файл «Реквизиты АО ФЭЗ от 21.09.2020»;
- 01.12.2021 Александрова Н.В. добавляет текстовый файл «Договор 3327 зем.уч»;
- 01.12.2021 Осипова М.В. добавляет файл PDF «Account_15652088» (счет № 923 на оплату) и «Выписку из ЕГРН»;
- 03.12.2021 Тжебятковский Н.А. добавляет архивированный файл «Осмотр»;
- 03.12.2021 Филатова Е.А. добавляет файл PDF «оригинал договора 3327»;
- 10.12.2021 Сорокина И.О. добавляет файл PDF и текстовый файл «2021-3327_зу_пром_Сорокина»;
- 10.12.2021 Белова А.А. добавляет текстовый файл «Акт об оказании услуг (логотип) № 2322 от 10 декабря 2021 г»;
- 14.04.2024 Филатова Е.А. добавляет файл PDF «оригинал акта 3327».

Далее аналогичные сведения по сделке 2021/447

1.5. Вкладка «звонки» информацию не содержит.

1.6. Из вкладки «Переписка с клиентом» следует, что 09.07.2021 в 09 ч 14 мин в ООО «Компания Оценки и Права» обращается представитель АО «ФЭЗ» Дмитрий (Лаговский Д.В.), который обращается к сотруднику ООО «Компания Оценки и Права» Осиповой М.В. с просьбой предоставить отчет³, чтобы забрать его в офисе ООО «Компания Оценки и Права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, строение 2, офис 412. При этом Лаговский Д.В. сообщает, что заберет оригинал в среду (14.07.2021). Следующее обращение в ООО «Компания Оценки и Права» к Осиповой М.В. датировано 29.11.2021 в 14 ч 19 мин. с целью **оценки стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, при этом в сообщениях от 01.12.2021 в 10 ч 11 мин. Лаговский Д.В. акцентирует внимание, что стоимость должна быть реальной, что следует из сообщения «стоимость должна быть реальной».** Далее сообщения касаются оплаты услуг и направления отчета.

³ Отчет от 2021/447 от марта 2021

1.7. Из вкладки «Почта» следует, что с электронной почты 1448884@gmail.com 01.12.2021 в 13 ч 26 мин. поступил файл «выписка из ЕГРП АО «ФЭЗ»».

1.8 Вкладка «Чат по клиенту» является перепиской между сотрудниками ООО «Компания Оценки и Права» по исполнению заказа АО «ФЭЗ», в том числе сообщение от 15.04.2021 Кондрашева К.В. адресованное Осиповой М.В. из которого следует, что «(985) 144-8884 звонил Дмитрий просил отправить документы почтой России, просил с ним связаться, сказал что НЕ срочно»⁴

2. Папка «Сделка 2021_3327» содержит папки: «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ», «Сделка 2021_3327_files» и текстовый файл «Сделка 2021_3327» с расширением «html»:

В папке «Сделка 2021_3327_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «Js» (JavaScript).

Папка «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ» содержит архивированный файл с электронными образами документов, пересылаемые по отчету № 2021/3327, которые описаны в пункте 1.4 настоящего осмотра:

Переписка связана с отчетом от 14.03.2021 № 2021/447, таким образом из переписки следует, что оригинал был направлен Лаговскому Д.В. в апреле 2021 г., однако повторно Лаговский Д.В. обращается за оригиналом в июле 2021 г.

в апреле 2021 г., однако повторно Лагунский Д.В. обращает

Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Сделка 2021_3327» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) помощника руководителя Кузьминой М.В. со сведениями по отчету № 2021/3327, описанными в пункте 1 настоящего осмотра.

3. Папка «Сделка 2021_447» содержит папки: «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ», «2021_447_files» и текстовый файл «Сделка 2021_447» с расширением «html»:

ДОКУМЕНТЫ И ВЛОЖЕНИЯ

Сделка 2021_447_files

В папке «Сделка 2021_447_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением .jsn (JavaScript).

Папка «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ» содержит архивированный файл с электронными образами документов, пересылаемые по отчету № 2021/447:

Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Сделка 2021_447» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) помощника руководителя Кузьминой М.В. со сведениями по отчету № 2021/447.

Оценки и Права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, офис 2, офис 412. При этом Лаговский Д.В. сообщает, что заберет оригинал в поездку Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» (14.07.2021). Поездка Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» для получения отчета от 15.03.2021 № 2021/447 является нелогичной и не обоснованной необходимостью, поскольку из содержания сообщений следует, что отчет был направлен как по электронной почте, так и обычной почтой еще в апреле 2021 г. Следующее обращение к представителю ООО «Компания Оценки и Права» Осиповой М.В. датировано 29.11.2021 в 14 ч 19 мин. с целью оценки стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, при этом в сообщениях от 01.12.2021 в 10 ч 11 мин. Лаговский Д.В. акцентирует внимание, что стоимость должна быть реальной, что следует из сообщения «стоимость должна быть реальной», данная информация содержится в дополнительных комментариях к сделке во вкладке «Завершенные сделки»: «Нужна реальная рыночная стоимость!!!!». После составления отчета Сорокина И.О. направляет для проверки отчет сотрудникам ООО «Компания оценки и права» Швенк А.С. и Осиповой М.В., в ответ 10.12.2021 ООО «Компания оценки и права» Швенк А.С. и Осиповой М.В. отвечает Сорокиной И.О.: «Ира спасибо» отправила в pdf». Из отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346» следует, что оригинал отчета № 2021/3327 получен АО «ФЭЗ» 11.01.2022 в 08 ч 34 мин., то есть после проведения (28.12.2021) совета директоров по отчуждению земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068.

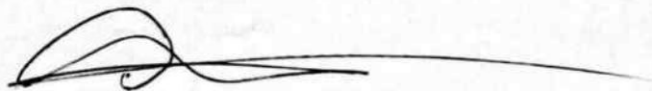
Совокупность фактов, таких как:

- нелогичность поездки 14.07.2021 Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» для получения отчета от 15.03.2021 № 2021/447;
- акцентирование внимания Лаговского Д.В. и Осиповой М.В. на реальность рыночной стоимости оцениваемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068;
- благодарность Осиповой М.В., адресованная Сорокиной И.О.;
- получение оригинала отчета № 2021/3327 11.01.2022 в 08 ч 34 мин., то есть после проведения (28.12.2021) совета директоров по отчуждению земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, свидетельствует о том, что сотрудники ООО «Компания Оценки и Права» при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений.

В ходе осмотра проводилось: фотосъемка, печать документов, имеющих значение для уголовного дела, скриншоты экрана, резервное копирование информации на оптическом диске.

К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица, распечатанные документы:

- сведения из вкладок: «контактная информация», «события», «завершенные сделки (2)», «переписка с клиентом», «чат по клиенту», описанных в пункте 1 настоящего осмотра;
- отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346»;



168

- скриншоты на 8 листах;
- документы из папки «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ»: «2021-3327_зу_пром_Сорокина» (отчет), «Account_15652088» (счет на оплату), «оригинал акта 3327» (акт), «оригинал договора 3327» (договор), «РЕКВИЗИТЫ АО ФЭЗ от 21.09.2020 г.» (реквизиты).

После осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, который опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписью следователя. Резервный оптический диск упакован аналогичным способом.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц: не участвовали, заявления _____;
Содержание заявлен _____; (поступили, не поступили)

Поняты: _____ (подпись)

Специалист (эксперт) _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

Протокол прочитан: _____

Замечания к протоколу: _____

Поняты: _____ (подпись)

Специалист (эксперт) _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ.

Старший следователь по ОВД


Ю.М. Саликов